

1. QUADRO NORMATIVO E QUALIFICA DELLE PARTI

NORMATIVA DI SETTORE

D.LGS. N. 198/2021 — PRATICHE COMMERCIALI SLEALI • STRUTTURA CONTRATTUALE

- **Disciplina di Settore:** Piena conformità all'art. 3 del D.Lgs. n. 198/2021 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.
- **Struttura Contrattuale:** Proposta contrattuale di compravendita a "Prezzo Determinato a Termine" (Mod. TIPCON-GT Rev. 01 22/09/26), integrata dalle Condizioni Generali Unificate CAI (Mod. C15) e regolata per le difformità merceologiche dal Contratto Nazionale A.G.E.R. n. 101 per Frumento Tenero.

2. OBBLIGHI PRIMARI DI CONSEGNA E QUANTITÀ DETERMINATA

PARAMETRI & IMPEGNI

• Quantità Rigorosamente Fissa

La quantità contrattuale pattuita è tassativa ed inderogabile. Il Venditore è tenuto al suo integrale rispetto, costituendo obbligazione contrattuale primaria non suscettibile di variazioni o riduzioni unilaterali.

• Termine e Modalità di Resa

La merce deve essere consegnata presso il Centro di Raccolta indicato in contratto a cura e spese integrali del conferente, entro e non oltre la data di chiusura della campagna di raccolta 2027. Anche in caso di ritiro concordato in azienda agricola ("sotto trebbia"), le spese e i rischi del trasferimento al centro di stoccaggio gravano interamente sull'agricoltore.

• Qualità della Partita e Requisiti Base

Nel caso in cui la merce non raggiunga le qualità minime ma resti commerciabile, il conferente non è liberato dall'obbligo di consegna: il prezzo verrà declassato secondo i parametri e i bollettini riportati in contratto. Il prezzo pattuito a termine (PDT) pieno si applica esclusivamente alla merce conforme alla qualifica "**FINO**" (Fino - Misto Rosso o Fino Bianco, con Peso Specifico $\geq 78,00$ kg/hl, Falling Number ≥ 220 sec, Impurità totali $\leq 1\%$). Resta ferma per CAI la facoltà di pretendere la penale per inadempimento qualitativo in caso di comportamenti difformi o scorretti.

• Obbligo Espresso di Riacquisto sul Mercato

Qualora la produzione effettivamente raccolta sui terreni aziendali risulti insufficiente a raggiungere il quantitativo pattuito, il conferente ha l'obbligo inderogabile di procurarsi a proprie spese sul mercato prodotto sostitutivo della medesima qualità e consegnarlo a CAI.

• Assunzione Totale del Rischio Climatico e Forza Maggiore

Il Venditore si assume espressamente il **RISCHIO INTEGRALE** per impossibilità sopravvenuta della consegna della quantità e qualità pattuita, anche laddove la mancata o minore produzione dipenda da cause totalmente indipendenti dalla propria responsabilità, quali fenomeni atmosferici avversi, siccità prolungata, alluvioni, grandine, calamità naturali o cause di forza maggiore.

3. PENALI PER MANCATA CONSEGNA

SU EVENTUALE RICHIESTA CAI

In caso di inadempimento totale o parziale, il Venditore è tenuto a corrispondere:

- 1 Penale Fissa Art. 1382 C.C.**
Importo fisso di €/Ton 30,00 per ogni tonnellata pattuita e non consegnata.
- 2 Quota Differenziale CCIAA**
Differenza (se positiva) tra PDT e prezzo massimo CCIAA nel periodo di consegna per le ton omesse.
- 3 Risarcimento Danni Ulteriori**
Rivalsa per acquisti spot, oneri logistici, chiusura contratti derivati futures MATIF e perdita premialità.
- 4 Rinuncia Riduzione Giudiziale**
Doppia sottoscrizione clausole vessatorie con rinuncia formale ad adire il Giudice ex art. 1384 C.C.

4. SPECIFICHE QUALITATIVE, ABBUONI E DECLASSAMENTI (TABELLA C)

STANDARD MERCEOLOGICI

PARAMETRO / CAT.	QUALITÀ TIPO (BASE PDT)	FUORI LIMITI	CONSEGUENZA ECONOMICA / AZIONE
Fino (Misto Rosso / Bianco)	Peso Spec. ≥ 78,00 kg/hl	—	Prezzo Pieno PDT di contratto
Buono Mercantile	Peso Spec. ≥ 76,00 kg/hl	P.S. tra 76,00 e 77,99 kg/hl	Detrazione fissa pari a €/Ton 8,00
Mercantile	Peso Spec. ≥ 72,00 kg/hl	P.S. tra 72,00 e 75,99 kg/hl	Detrazione fissa pari a €/Ton 18,00
Sotto 72,00 kg/hl	—	< 72 kg/hl (Foraggero / Pregerm.)	Declassamento a cat. inferiore o Rifiuto Merce
Falling Number (Hagberg)	Minimo 220 secondi	Inferiore a 220 sec.	Abbuono concordato sul prezzo o Rifiuto Merce
Impurità Totali (AGER 101)	Max 1,00%	1,01% - 3,00% / > 3,00%	Abbuono 1% peso/punto (> 3%: 3% peso o Rifiuto)
Cimice / Germinati	Tolleranza ZERO (0%)	Presenza accertata	Rifiuto Merce o facoltà di ritiro a solo uso foraggero
Fusariati / Umidità	Fus. max 1% Umid. max 14%	Fusariati > 1% Umidità > 14%	Umidità: calcolo a secco. Fusariati: Rifiuto / foraggero

5. IMPEGNI AGRONOMICI, SANITARI E DI COLTIVAZIONE

AGER 101 • DISCIPLINARE

- Semente Certificata e No OGM:** Sementi controllate e certificate C.R.E.A. rigorosamente non OGM.
 - Lotta Obbligatoria alla Cimice:** Difesa mirata obbligatoria; cariossidi punte tolleranza zero (0%).
 - Prevenzione Macchine:** Pulizia accurata mietitrebbie e mezzi per escludere contaminazioni da altri cereali o inerti.
- Delimitazione Terreni:** Mappatura certa particelle catastali coltivate sotto contratto (Tabella A).
 - Divieto Fanghi e Trattamenti Post-Raccolta:** Divieto assoluto di fanghi non ammessi e chimica post-raccolta.
 - Diritto di Ispezione:** Accesso libero garantito ai tecnici CAI durante tutto il ciclo vegetativo.
- 6. Adempimenti e Fisco:**

 - DDT:** Regolare con causale filiera ad ogni carico.
 - Produttore Primario:** Reg. UE 183/2005 e 852/2004; quaderno di campagna aggiornato.
 - Mandato Fatturazione:** Mandato CAI emissione SDI conto terzi (Art. 34 DPR 633/72).
- 7. Clausole Giuridiche Vincolanti:**

 - Divieto Cessione Credito:** Vietata cessione senza assenso CAI.
 - Compensazione Debiti:** Saldo automatico crediti/debiti (Art. 1252 C.C.).
 - Vizi Occulti:** Denuncia entro 15 gg (deroga 1495 C.C.).
 - Foro Esclusivo:** Tribunale di Bologna.

Disclaimer: le quotazioni giornaliere sono aggiornate ma indicative; saranno confermate o eventualmente corrette al momento della stipula dell'accordo presso l'agenzia Cai di riferimento

Puoi visionare il contratto completo presso la tua Agenzia CAI di fiducia.